

Resolución Nro. UITEY-REC-2016-0024-R

Urcuquí, 18 de octubre de 2016

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Catherine Rigsby, Phd
Rectora Subrogante

Considerando:

Que La Constitución de la República, en su artículo 226, señala que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas en los siguientes puntos:

“e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)

f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público; (...)

h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; (...)”;

Resolución Nro. UITEY-REC-2016-0024-R

Urcuquí, 18 de octubre de 2016

Que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior en el numeral uno, establece que son obligaciones adicionales del Rector; cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay establece:

“Créase la Universidad de investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 144 de 16 de diciembre de 2013, señala que:

“PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora. Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior. La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción.”;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso décimo: *“(...) La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un director ejecutivo, este último desempeñará las funciones de Rector. (...)”;*

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SO-10 Nro. 097-2015, contenida en el acta de la

Resolución Nro. UITEY-REC-2016-0024-R

Urcuquí, 18 de octubre de 2016

Sesión Ordinaria Décima, aprobada el 02 de diciembre 2015, los Miembros de la Comisión Gestora designaron a Daniel John Larson, Ph.D., como Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY;

Que, mediante Resolución RPC-SO-29-No.318-2014, adoptada en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 30 de julio de 2014, se aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, la Universidad promoverá la política de “Cero Papeles” debiendo utilizarse en lo primordial los medios informáticos para la ejecución de los procedimientos internos;

Que la Comisión Gestora, en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, mediante Resolución RCG-SE-13 No. 079-2016, con fecha 26 de agosto de 2016, se nombra a la Dra. Catherine Rigsby, Canciller, como Rectora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto Universitario, durante el tiempo que, por razones institucionales o personales debidamente autorizadas por la Comisión Gestora, el Dr. Daniel Larson, salga del país.

Que, mediante el Memorando Nro. UITEY-DBE-2016-0099-M, de fecha de 07 de octubre de 2016, de parte de la Mgs. Cristina Alexandra Delgado Rivera, Directora de Bienestar Estudiantil dirigido a la Dra. Catherine Ann Rigsby, Rectora, Subrogante, se hace entrega del Proceso de urgencias (médicas, sociales y psicológicas) para que sea analizado y de pueda ser aprobado.

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador; La Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y demás normas de control interno.

RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar el Proceso de urgencias médicas, sociales y psicológicas.

Artículo 2- Encárguese de la ejecución todas la Unidades Administrativas y Académicas con competencia de acuerdo con el proceso aprobado, en lo que les correspondiere.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Resolución Nro. UITEY-REC-2016-0024-R

Urcuquí, 18 de octubre de 2016

Documento firmado electrónicamente

Dra. Catherine Ann Rigsby
RECTOR, SUBROGANTE

Anexos:

- uitey-dbe-2016-0099-m.pdf

Copia:

Señora Abogada
María de Lourdes Miranda Garcés
Secretaria Jurídica Comisión Gestora

DC/ma/mm